



REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REF : 2025ACHZIM054

MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE – Réhabilitation thermique et d'embellissement de la résidence « LES NAQUETTES »

388 logements – Herblay (95)

*Date et heure limite de réception : **17/11/2025 - 12h00***

CONTACT ACHAT

Direction des Achats
Service Patrimoine/Equipements

Toute demande de renseignements ou questions complémentaires relatifs à la présente consultation seront obligatoirement formulées sur : www.achatpublic.com

Date d'envoi : 13/10/2025

PRESENTATION DU GROUPE 1001 VIES HABITAT	4
1.1 GENERALITES.....	4
1.2 GROUPEMENT DE COMMANDES	4
PRESENTATION DU PROJET	5
1.3 PRESTATIONS DU PROJET	5
CONDITIONS DE LA CONSULTATION	7
1.4 MODE DE PASSATION	7
1.5 ALLOTISSEMENT	7
1.6 TRANCHES	7
1.7 VARIANTES	7
1.7.1 VARIANTES LIBRES.....	7
1.8 FORME DU MARCHÉ / FORME DES PRIX.....	7
1.9 DUREE DU MARCHÉ.....	8
1.10 DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES	8
1.11 PRESENTATION ET CONTENU DES REPONSES.....	8
1.12 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES	9
1.13 VISITE DE SITE	9
1.14 CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION	10
1.15 DOCUMENTS A REMETTRE.....	10
1.16 CANDIDATURES INDIVIDUELLES / COTRAITANCE/SOUS-TRAITANCE.....	11
1.17 DELAI DE VALIDITE DES OFFRES	12
1.18 EXAMEN DES CANDIDATURES.....	12
1.19 CRITERES D'ATTRIBUTION	13
1.20 AUDITIONS.....	13
CONDITIONS GENERALES	14
1.21 PRECISIONS SUR LE TABLEAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE	14
1.22 NOTIFICATION D'ERREURS EVENTUELLES	14
1.23 CONFIDENTIALITE	14
1.24 PROTECTION DES DONNEES	14
1.25 ACCEPTATION DU PRESENT REGLEMENT - INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS	15
1.26 DISPOSITIONS PARTICULIERES.....	15
1.27 ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE	16
ANNEXE 1 : ATTESTATION SUR L'HONNEUR.....	17
ANNEXE 2 : DOCUMENTS A REMETTRE AVANT SIGNATURE DU MARCHÉ (ARTICLE R 8222-1 DU CODE DU TRAVAIL) CANDIDAT INDIVIDUEL OU MEMBRE D'UN GROUPEMENT ETABLI EN FRANCE	18

<u>ANNEXE 3 : DOCUMENTS A REMETTRE AVANT SIGNATURE DU MARCHE (ARTICLE R 8222-1 DU CODE DU TRAVAIL) CANDIDAT INDIVIDUEL OU MEMBRE D'UN GROUPEMENT ETABLI OU DOMICILIE A L'ETRANGER</u>	<u>19</u>
<u>ANNEXE 4 : CODE DE CONDUITE GROUPE 1001 VIES HABITAT</u>	<u>20</u>
<u>ANNEXE 5 : ATTESTATION DE VISITE</u>	<u>21</u>

PRESENTATION DU GROUPE 1001 VIES HABITAT

1.1 GENERALITES

Le groupe 1001 Vies Habitat (ex-Groupe Logement Français) est l'un des principaux acteurs de l'immobilier social. Près de 225 000 personnes habitent les 86 148 logements qu'il gère, répartis sur 431 communes. Présent majoritairement en Île-de-France, mais aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Nouvelle-Aquitaine, le groupe rassemble 1 288 collaborateurs au sein de cinq Entreprises sociales pour l'habitat : 1001 Vies Habitat, Sollar, Logis Familial, Logis Familial Varois et Logis Méditerranée.

Celles-ci agissent au cœur des territoires, en étroite relation avec les décideurs, et s'appuient sur les moyens et la capacité d'innovation d'un groupe d'envergure nationale, au professionnalisme reconnu. Leur mission : développer une offre de logements sociaux adaptée aux résidents, dans toute la diversité de leurs besoins et de leurs profils.

Depuis plus de 60 ans, le groupe 1001 Vies Habitat met son expérience au service des habitants et des territoires pour anticiper le logement social de demain.

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous référer au site : <https://www.1001vieshabitat.fr>

1001 Vies Habitat, Tout commence chez vous.

1.2 GROUPEMENT DE COMMANDES

Groupelement de commandes : Non

PRESENTATION DU PROJET

1.3 PRESTATIONS DU PROJET

Description de la consultation

La présente consultation porte sur la mission de Maîtrise d'œuvre relative aux travaux de réhabilitation thermique et d'embellissement de 388 logements « Résidence LES NAQUETTES » situés aux adresses suivantes :

Bâtiments	Adresses
A (14)	6 à 10 Rue George Sand
B (15)	1 à 5, Rue A de Musset
C (16)	8 à 12 Rue Pierre Loti
D (17)	14 et 16 Rue Pierre Loti
E (13)	2 et 4 Rue G Sand
F (12)	2 à 6 Rue A de Musset
G (11)	8 à 12 Rue A de Musset
H (10)	2 à 6 Rue G de Maupassant
I (4)	1 et 3 Rue A Daudet
J (3)	6 et 8 Rue Lamartine
K (2)	2 et 4 Rue Lamartine
L (1)	2 et 4 Rue Jules Vernes
M (9)	8 à 12 Rue G Flaubert
N (8)	2 à 6 Rue G Flaubert
P (7)	6 et 8 Rue E Rostand

Q (6)	2 et 4 Rue E Rostand
R (5)	2 et 4 Rue Jules Renard

Loges gardiens : 2, Rue G. Flaubert / 1 Rue Pierre Loti / 5 rue Alphonse Daudet

Les programmes des travaux, retenus dans le cadre de l'opération est donné exhaustivement dans la fiche programme jointe en annexes.

La présente consultation pourra déboucher pour l'équipe retenue sur un contrat de maîtrise d'œuvre en mission de base qui comprend :

- Les diagnostics, d'avant-projets, de projets, l'assistance apportée au Maître d'Ouvrage pour la passation des contrats travaux, (AVP+PRO+ACT)
- L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa, (VISA)
- La direction de l'exécution des contrats de travaux, (DET)
l'assistance au Maître de l'Ouvrage, lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. (AOR)

Missions complémentaires relatives au projet :

- Accompagnement du MOA dans des exercices de communication auprès des locataires et de certaines parties prenantes (instances publiques, etc...).
- Mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) (tranche optionnelle)

Le marché sera conclu avec une équipe pluridisciplinaire regroupant toutes les compétences requises pour l'exécution du marché et devra notamment disposer des compétences suivantes :

- Architecte formé et diplômé, dûment assuré et inscrit à l'Ordre des architectes
- BET Thermique
- BET Fluide et réseaux
- BET Génie climatique

La description des prestations à réaliser et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques (CCT).

CONDITIONS DE LA CONSULTATION

1.4 MODE DE PASSATION

La présente consultation est menée selon la procédure d'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L.2124-2 R.2124-2 R.2161-2 à R.2161-11 R2162-2 du Code de la commande publique.

Les propositions à la suite de cette consultation donneront lieu à un Marché de services.

1.5 ALLOTISSEMENT

Le marché n'est pas alloti.

1.6 TRANCHES

Le marché est composé de :

- **Tranche ferme** : Mission de base (AVP+PRO+ACT+DET+AOR)
- **Tranche optionnelle** 1 : Mission complémentaire OPC

La décision d'affermir la Tranche optionnelle 1 sera prise de façon discrétionnaire par le Maître d'ouvrage seul en fonction de ses besoins liés à la réalisation de son projet. Il notifiera sa décision d'affermir ladite tranche optionnelle au Maître d'œuvre en respectant un délai raisonnable de prévenance. Le non-affermissement d'une tranche n'ouvre pas droit à des indemnités d'attente ou de dédit.

1.7 VARIANTES

1.7.1 Variantes libres

Les variantes libres ne sont pas autorisées.

Les candidats sont tenus de remettre une offre rigoureusement conforme à la solution de base.

1.8 FORME DU MARCHE / FORME DES PRIX

Le contrat est un marché de maîtrise d'œuvre conclu à prix global et forfaitaire.

1.9 DUREE DU MARCHE

La durée du marché, à compter de la date figurant sur le premier OS et à défaut à compter de la date de notification du premier OS.

- Durée des études : 8 mois
- Durée prévisionnelle des travaux y compris les préparations de chantier : 26 mois
- GPA (garantie de parfait achèvement) : 12 mois jusqu'à la levée de la dernière réserve de réception ou de GPA

1.10 DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES

Les offres devront être transmises **obligatoirement par dématérialisation** (voie électronique) en déposant le dossier sur le site www.achatpublic.com au plus tard à la date indiquée sur la page de garde.

Toutes candidatures et offres remises au format papier (courrier postal ou remise en main propre) seront refusées.

1.11 PRESENTATION ET CONTENU DES REPONSES

Les dossiers doivent contenir la totalité des pièces mentionnées à l'article « Documents à remettre » du présent règlement.

Le dépôt des documents relatifs à l'offre donnera lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l'heure de réception.

Les pièces exigées doivent être déposées dans le répertoire prévu à cet effet sur le profil acheteur.

Dans le cas où le dossier électronique d'un candidat contient un programme malveillant, le Pouvoir adjudicateur procédera à l'ouverture de la copie de sauvegarde si elle existe (cf. modalités ci-après) et gardera une trace du programme informatique malveillant.

L'attention du candidat est attirée sur le fait que les fichiers transmis ayant pour extension « .exe » ne seront pas acceptés dans le cadre de la présente consultation.

Les plis transmis par voie électronique sont horodatés ; tout pli qui parviendrait au-delà de la date et de l'heure limite de réception des candidatures et des offres indiquées en page 1 sera considéré comme hors délai et éliminé.

A l'appui de l'envoi électronique de son pli, le candidat a la faculté de transmettre au Pouvoir Adjudicateur une copie de sauvegarde sur support papier ou sur support physique électronique (CD-Rom, DVD Rom, clé USB ...) dans les délais impartis pour la remise des plis (R.2132-11 du Code de la commande publique). Celle-ci doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : « Copie de sauvegarde », pli mis dans une enveloppe extérieure portant la mention suivante « Copie de sauvegarde – OBJET DE LA CONSULTATION – CONTACT MENTIONNE EN PREMIERE PAGE – A NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER ».

Le pli devra être remis contre récépissé ou envoyé par pli recommandé avec avis de réception postal à l'adresse suivante, selon les jours et horaires indiqués ci-après :

1001 VIES HABITAT
SERVICE COURRIER
A l'attention service achat de travaux Patrimoine/Equipements
8 rue du Capitaine Scott
75015 Paris

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 16H30.

« En cas d'absence, déposer le pli à l'accueil mutualisée au 31-35 rue de la Fédération Paris 75015 de 8h30 à 16H30 , en indiquant impérativement « **1001 vies habitat service courrier** »

A l'attention service achat de travaux Patrimoine/Equipements
Carré Suffren
31/35 rue de la Fédération
75015 PARIS
France

L'accueil, est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 16H30

La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants : lorsqu'une candidature et offre transmises par voie électronique ne sont pas parvenues dans les délais ou n'ont pu être ouvertes, **sous réserve que la copie de sauvegarde soit parvenue dans les délais impartis** ; dans le cas où le dossier d'un candidat contient un programme informatique malveillant.

Si la copie de sauvegarde n'est pas ouverte, elle est détruite à l'issue de la procédure.

1.12 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Toute demande de renseignement complémentaire, quel qu'en soit son caractère, devra être adressée, exclusivement par la plateforme www.achatpublic.com, au plus tard 6 jours ouvrés avant la date limite de remise des offres.

1.13 VISITE DE SITE

Préalablement à la remise des candidatures et offres, les candidats devront **OBLIGATOIREMENT**, se rendre sur le site situé :

La loge du gardien est située au 5 Rue Alphonse Daudet, 95220, Herblay

Pour ce faire, ils prendront contact auprès de :

Madame Marina BAKOUKA
Tél: 06.69.45.23.71
Mail : mbakouka@1001vieshabitat.fr

Les rendez-vous doivent être pris au moins 72h à l'avance.

Le modèle de bon de visite en Annexe devra être signé par le représentant du pouvoir adjudicateur

Le candidat devra venir avec ses propres EPI. Les mesures sanitaires en vigueur au moment de la visite devront être strictement respectées. Le candidat devra notamment porter un masque.

Il est conseillé au candidat de prendre connaissance de l'ensemble du dossier de consultation avant la visite organisée du site. Ce dernier ne pourra se prévaloir d'un manque d'informations et prétendre à une quelconque prolongation des délais pour remettre sa proposition.

Les questions éventuelles suscitées lors de la visite des installations doivent être communiquées par écrit au travers de la plateforme de dématérialisation (www.achatpublic.com). Une réponse écrite sera adressée en temps utile à l'ensemble des candidats.

1.14 CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le dossier est constitué de l'ensemble des pièces suivantes :

- Le présent règlement de consultation et ses annexes :
 - Annexe 1 : modèle d'attestation sur l'honneur
 - Annexe 2 : documents à remettre avant la signature du marché
 - Annexe 3 : documents à remettre avant la signature du marché pour les candidats établis ou domiciliés à l'étranger
 - Annexe 4 : Note de couverture du Code de conduite Groupe 1001 Vies Habitat
 - Annexe 5 : Attestation de visite
- Le CCA et ses annexes :
 - Annexe n°1 : La grille de répartition des honoraires ;
 - Annexe n°2 : Note relative à l'utilisation éventuelle des accords-cadres MVH par la maîtrise d'œuvre ;
- Le Cadre note méthodologique
- Le CCT et ses annexes :
 - Le Programme Prévisionnel
 - Etudes et rapports techniques ;
 - Plans et autres documents graphiques ;
 - Diagnostics ;
- Un exemplaire DC1, DC2, DC4
- Questionnaire RGPD
- La fiche « Identification candidat » ;
- Code de conduite Groupe 1001 Vies Habitat

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus tard 5 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet.

Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de de cette nouvelle date.

1.15 DOCUMENTS A REMETTRE

L'ensemble des documents est à remettre en français.

Le dossier de candidature devra comprendre :

a) Les pièces administratives :

- La fiche « Identification candidat » complétée,
- L'attestation sur l'honneur à compléter selon le modèle en annexe 1,
- Les attestations d'assurances risques professionnelles (responsabilité civile professionnelle/décennale) en cours de validité,
- La lettre de candidature DC1 comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement ;
- Le DC2
- Si le candidat entend sous-traiter une partie des prestations objet du marché : formulaire DC4, indiquant notamment la nature et le montant des prestations sous-traitées, les conditions de paiement de son sous-traitant, ainsi qu'une attestation sur l'honneur de ce dernier indiquant qu'il n'est pas frappé d'une interdiction de soumissionner aux marchés et qu'il est à jour de ses obligations fiscales et sociales.

- L'attestation de visite signée,
- Le questionnaire Sécurité RGPD dûment complété.

Les niveaux minimaux de capacités techniques et professionnelles exigés, à **renseigner sur la fiche « Identification candidat »**, sont les suivants :

Qualification professionnelle	Nombre de références analogues
Architecte : Formé et diplômé, dûment assuré et inscrit à l'Ordre des architectes	Sans objet.
BET THERMIQUE: OPQBI 1224	2 références de réalisations similaires de moins de 5 ans
OU	
BET FLUIDE ET RESEAUX : OPQBI 1320	2 références de réalisations similaires de moins de 5 ans
OU	
BET GENIE CLIMATIQUE : OPQBI 1322	2 références de réalisations similaires de moins de 5 ans
BET Economie de la construction : OPQBI à 2202 et 2203	2 références de réalisations similaires de moins de 5 ans

Le niveau minimal de capacité économique et financière exigé, est le suivant :

- Le chiffre d'affaires minimum au cours des 3 dernières années correspondant 2 fois le montant estimé du marché par le pouvoir adjudicateur
- En cas d'absence de chiffre d'affaires, le candidat remet une déclaration appropriée de banque

b) L'offre économique :

- La grille de répartition des honoraires complétée **IMPERATIVEMENT, au format Excel et PDF** ;
- Le cadre note méthodologique : le candidat devra **IMPERATIVEMENT** respecter la structure fournie dans le DCE au format Word (le non-respect de cette obligation entrainera une sanction de 10 points de pénalité sur la note technique)
- Le CCT, daté et signé ;
- Le CCA dûment complété, daté et signé

Toutes observations ou remarques éventuelles sur le projet de CCA ou le CCT devront être formulées dans un document séparé.

1.16 CANDIDATURES INDIVIDUELLES / COTRAITANCE/SOUS-TRAITANCE

Conformément au principe de libre entreprise, les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat individuel ou sous forme de groupement, solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence.

L'appréciation de la capacité des groupements d'entreprises est globale.

La composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché public.

Pour rappel, conformément à l'article R.2142-22 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les groupements de candidats adoptent une forme juridique déterminée « après l'attribution du marché », dans la mesure où cela est nécessaire à sa bonne exécution.

Il est interdit pour un même opérateur économique de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :

- En qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.

Un même opérateur économique ne peut être mandataire de plusieurs groupements pour un même marché.

Sous-traitance

Dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur exige que les tâches essentielles soient effectuées exclusivement par le titulaire.

En conséquence la sous-traitance de la totalité du marché est interdite.

Conformément à la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et aux articles L.2193- 1 et suivants et R.2193-1 et suivants du Code de la commande publique, le prestataire doit, au moment de la conclusion du marché et pendant toute sa durée, faire accepter chaque sous- traitant et agréer ses conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur.

Le recours à tout sous-traitant est soumis à acceptation par le pouvoir adjudicateur.

1.17 DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

L'offre reste valable **6 mois** à compter de sa date limite de remise des plis, fixée par le présent règlement de consultation.

En répondant à la consultation, le soumissionnaire accepte les conditions de celle-ci. Sa candidature et son offre l'engagent, pour la durée prévue ci-dessus. Il ne peut se désengager pendant ce délai.

1.18 EXAMEN DES CANDIDATURES

Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces.

Les pièces administratives citées, ci-dessus, seront examinées et permettront de déterminer la recevabilité des candidatures.

Capacité financière :

- Le candidat devra présenter un chiffre d'affaires annuel minimum correspondant à 2 fois le montant du marché estimé par le pouvoir adjudicateur.

Capacité techniques et professionnelles :

- Le candidat devra présenter les qualifications suivantes :
 - Architecte formé et diplômé, dûment assuré et inscrit à l'Ordre des architectes
 - BET Thermique
 - BET Fluide et réseaux
 - BET Génie climatique
 - Economiste de la construction

- Le candidat devra présenter au minimum deux références majeures tenant à l'exécution de prestations similaires réalisées au cours des 3 dernières années en indiquant :
 - Le montant, la date, le lieu d'exécution
 - Les attestations de bonne exécution, et les coordonnées du client.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de cette vérification à tout moment de la procédure.

1.19 CRITERES D'ATTRIBUTION

Seules les candidatures recevables seront examinées selon les critères suivants afin de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse :

- **Critère « Prix » : 30 points**

Ce nombre de points pour le prix s'appuie sur la DPGF. La formule suivante sera appliquée :

$\text{Note maximum du critère} \times \text{Prix le plus bas} / \text{Prix du candidat}$

Où le prix est le montant global forfaitaire proposé par le candidat.

- **Critère « Mémoire Technique » : 70 points.**

Le mémoire technique sera noté selon les réponses apportées par le candidat, aux sous-critères suivants :

- Sous-critère 1 : Compréhension des enjeux et du contenu du programme **(30 points)**
- Sous-critère 2 : Méthodologie proposée pour réaliser la mission **(30 points)**
- Sous-critère 3 : Composition et qualité de l'équipe dédiée à la mission **(10 points)**

A l'issue de l'analyse des offres, l'entreprise qui présentera l'offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères ci-dessus se verra attribuer le marché.

1.20 AUDITIONS

Dans le cadre de la procédure de consultation, une audition pourra être engagée avec les candidats, classés parmi les 3 premiers en application des critères d'attribution du présent règlement de consultation. Le nombre maximum de candidats auditionnés sera au maximum de 3.

Cette audition consiste à demander aux candidats de confirmer la teneur de leur offre.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer sans avoir recours aux auditions, si une des offres initiales classée première, satisfait parfaitement au besoin.

CONDITIONS GENERALES

1.21 PRECISIONS SUR LE TABLEAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE

Le pouvoir adjudicateur attire l'attention des entreprises soumissionnaires sur le fait qu'il leur appartient de prendre connaissance de l'ensemble des prestations et de l'étendue du marché dans les pièces du dossier de la consultation. Elles devront déterminer, elles-mêmes, les métrés et estimer les quantités requises pour établir le prix global et forfaitaire, à renseigner dans les tableaux de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de chaque lot auquel elles soumissionnent.

Les quantités indiquées dans les DPGF fournies au dossier de consultation des entreprises (D.C.E.) le sont à titre indicatif.

Les soumissionnaires doivent compléter la colonne « quantités candidat » avec leurs propres estimations tenant compte des pièces du D.C.E. Lorsqu'un écart est constaté entre les quantités indicatives et ses quantités, l'entreprise devra en justifier auprès du pouvoir adjudicateur. Le prix global et forfaitaire du candidat se fait par la multiplication de ses quantités et de ses prix.

1.22 NOTIFICATION D'ERREURS EVENTUELLES

Lorsqu'un candidat constatera une erreur dans une pièce du dossier de consultation des entreprises, même si elle ne concerne que des ouvrages ou parties d'ouvrage dont le règlement est prévu sur prix unitaires, il est prié d'en informer le pouvoir adjudicateur immédiatement.

Les candidats potentiels n'exploiteront en aucune manière les erreurs ou omissions apparentes pouvant exister dans les documents de consultation.

1.23 CONFIDENTIALITE

Quelle que soit la décision du pouvoir adjudicateur quant à la soumission à cette consultation, les informations fournies par le Soumissionnaire dans ou en liaison avec cette consultation sont destinées exclusivement au traitement de leur soumission et doivent être considérées comme rigoureusement confidentielles.

Les informations communiquées par le pouvoir adjudicateur dans le cadre de cette consultation, dont les Soumissionnaires auront connaissance, doivent être également considérées comme strictement confidentielles. A cet effet, les Soumissionnaires s'engagent à ce que lesdites informations ne soient ni divulguées, ni utilisées dans un autre but que l'établissement de leur offre, sans limitation dans le temps.

1.24 PROTECTION DES DONNEES

Le Candidat s'engage à respecter la réglementation en vigueur applicable en matière de traitement de données à caractère personnel (*ci-après « la Réglementation »*) et, en particulier, la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) et les avis et recommandations de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

Le Candidat doit présenter une démarche et un ensemble d'actions qu'il met en œuvre pour être en conformité avec la Réglementation en matière de protection des données. **A ce titre, le candidat complètera ledit « questionnaire de sécurité » et joindra toute documentation nécessaire présentant les mesures techniques et organisationnelles et les mesures de sécurité mises en œuvre pour garantir le respect de la Réglementation précitée.**

L'ensemble des informations communiquées (Lettre de Confidentialité, Règlement de Consultation, Dossier de présentation et toutes les informations accessibles sur la data room électronique) sont régies par la Réglementation précitée.

Quelle que soit la décision de pouvoir adjudicateur quant à la soumission à cette consultation, les données personnelles fournies par le pouvoir adjudicateur dans ou en liaison avec cette consultation doivent être protégées et sécurisées par le candidat selon les standards imposés par la réglementation en matière de protection des données. Toute donnée personnelle communiquée dans ce cadre devra être détruite de manière sécurisée par le candidat à l'issue de la consultation. A ce titre, le candidat s'engage à fournir au pouvoir adjudicateur une attestation écrite de destruction et/ou d'effacement définitif des données personnelles.

Le Candidat pourra contacter, pour toute question relative aux données personnelles, le DPO du pouvoir adjudicateur à l'adresse mail suivante : dpo@1001vieshabitat.fr.

1.25 ACCEPTATION DU PRESENT REGLEMENT - INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS

La participation à la mise en concurrence place le candidat dans une situation légale et réglementaire résultant du droit de la commande publique. Elle implique l'acceptation du présent règlement dans son intégralité ainsi que l'engagement de la société candidate sur l'offre déposée. Il est rappelé que le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions, que ces dernières sont d'application stricte tant pour le Pouvoir adjudicateur que pour les candidats et lorsque le Pouvoir adjudicateur y impose un formalisme particulier pour la remise des candidatures et des offres.

En cas de litige concernant l'interprétation ou l'exécution du présent règlement, le service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours et leur délai est le :

Tribunal Judiciaire de Paris
Parvis du Tribunal de Paris
75017 Paris
Adresse Internet (URL) : <http://www.justice.gouv.fr>

Le candidat peut, s'il le souhaite, exercer devant le Tribunal Judiciaire :

- un référé précontractuel avant la conclusion du contrat (art. L551-1 et R551-1 du Code de justice administrative),
- un référé contractuel après la signature des marchés, dans les six mois qui suivent la conclusion du contrat (L551-13 à L551-23 du Code de justice administrative),
- un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet (art. R421-1 à R 421-7 du Code de justice administrative).

1.26 DISPOSITIONS PARTICULIERES

Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit, à l'issue de la procédure, de ne pas donner suite à la présente consultation et de ne pas passer le marché avec le candidat dont l'offre est économiquement la plus avantageuse.

Le candidat est informé que dans ce cas, il ne pourra prétendre à aucune indemnité, ni élever aucune réclamation, et cela même si la mise au point de son offre a nécessité la réalisation d'études complémentaires, la remise d'échantillons...

1.27 ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE

Le candidat ou, en cas de groupement, chacun des membres du groupement, auquel il sera envisagé d'attribuer le marché, devra produire les pièces mentionnées dans l'Annexe « Documents à remettre avant signature du marché ».

Le candidat retenu devra obligatoirement produire dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la date de réception de la demande formulée par la personne responsable du marché, les documents visés.

La non-production de ces documents dans le délai imparti entraînera automatiquement le rejet de l'offre et par conséquent, l'élimination du candidat au profit du candidat suivant.

Dans le cas d'un marché supérieur à 5 000 € H.T. et d'une durée supérieure à 6 mois, ces attestations seront à déposer sur le site www.e-attestations.com.

ANNEXE 1 : ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Déclaration sur l'honneur en vue de répondre à un appel d'offres en application de l'article L.2141-1 et suivants du Code de la commande publique relative aux marchés publics

Je soussigné, _____, agissant en qualité de _____ de la société _____ dont le siège est situé _____ N° _____ SIRET/SIREN _____ déclare sur l'honneur:

a) - ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40, 225-4-1, 225-4-7, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 432-10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

- ne pas être exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire prononcée par le juge pénal, sur le fondement du 5° de l'article 131-39 du code pénal ;

b) ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3 à L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L.8251-2 du code du travail, ou pour des infractions de même nature dans un autre Etat de l'Union Européenne ;

c) ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce, et ne pas faire l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;

d) ne pas être en état de faillite personnelle en application des articles L.653-1 à L. 653-8 du code de commerce, et ne pas faire l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;

e) ne pas être admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, ou justifier d'une habilitation à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché ou de l'accord-cadre;

f) avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts, taxes, contributions et cotisations exigibles à cette date, ou s'être acquitté spontanément de ces impôts, taxes, contributions et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement ou avoir conclu et respecter un accord contraignant avec les organismes chargés du recouvrement en vue de payer les impôts, taxes, contributions ou cotisations, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes ;

g) être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-12 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;

h) ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées à l'article L. 1146-1 du code du travail ;

avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, mis en œuvre l'obligation de négociation prévue au 2° de l'article L.2242-2 du code du travail ou, à défaut, avoir réalisé ou engagé la régularisation de cette situation à la date de la soumission.

i) que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L.1221-13, L.1221-15, L.3243-1, L. 3243-2, L.3243-1, R. 3243-1, R.3243-4, R.3243-5, D.8254-2, D.8254-4 et D.8254-5 du code du travail (dans le cas où les candidats emploient des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail), pour le candidat individuel ou membre du groupement établi en France ;

j) fournir à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents, pour le candidat individuel ou membre du groupement établi ou domicilié à l'étranger ;

Fait à

le

Signature et cachet de l'entreprise

Cette attestation sera valable un an après la date indiquée ci-dessus

ANNEXE 2 : DOCUMENTS A REMETTRE AVANT SIGNATURE DU MARCHE (ARTICLE R 8222-1 DU CODE DU TRAVAIL) CANDIDAT INDIVIDUEL OU MEMBRE D'UN GROUPEMENT ETABLI EN FRANCE

DANS LE CAS D'UN MARCHE SUPERIEUR A 5 000 €HT ET D'UNE DUREE SUPERIEURE A 6 MOIS, CES ATTESTATIONS SERONT A DEPOSER SUR LE SITE www.e-attestations.com.

Lors de la conclusion du marché (puis tous les 6 mois pendant l'exécution du contrat), il conviendra de demander en originaux au candidat avec lequel il est envisagé de contracter, les documents suivants :

Dans tous les cas :

- Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, prévue à l'article L. 243-15 du code de sécurité sociale, émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de 6 mois (articles D 8222-5-1° du code du travail et D. 243-15 du code de sécurité sociale).
Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice s'assurera de l'authenticité de cette attestation, auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (par internet au moyen du code de sécurité de l'attestation si l'entreprise a adhéré aux services en ligne de l'URSSAF).
- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que les obligations fiscales et sociales ont été satisfaites ou l'état annuel des certificats reçus (formulaire NOT12).
- Pour les personnes soumises à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale prévue à l'article L 241-1 du code des assurances, l'attestation d'assurance de responsabilité obligatoire prévue à l'article L.243-2 du code des assurances.
- Une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel à de la main d'œuvre étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France (Liste nominative précisant pour chacun sa date d'embauche, sa nationalité, le type et le numéro du titre de travail) (L.5221-2 et D.8254-2 du Code du travail).

Dans le cas où l'immatriculation de l'entreprise au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au Répertoire des Métiers (RM) est obligatoire, ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants (*article D 8222-5-2° du code du travail*) :

- Un extrait de l'inscription au RCS (K ou K-bis), délivré par les services du greffe du tribunal de commerce et datant de moins de 3 mois.
- Une carte d'identification justifiant de l'inscription au RM.
- Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au RCS ou au RM ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente.
- Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.

Le maître d'ouvrage qui ne satisfait pas à ces exigences s'expose :

- *à des sanctions civiles (C. trav. L 8222-2) : il peut être tenu solidairement avec l'entrepreneur au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus par celui-ci au Trésor et/ou aux organismes sociaux ;*
- *à des sanctions pénales : jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende pour les personnes physiques et 225.000 € pour les personnes morales (C. travail art. L. 8224-1 et suiv.).*

ANNEXE 3 : DOCUMENTS A REMETTRE AVANT SIGNATURE DU MARCHE (ARTICLE R 8222-1 DU CODE DU TRAVAIL) CANDIDAT INDIVIDUEL OU MEMBRE D'UN GROUPEMENT ETABLI OU DOMICILIE A L'ETRANGER

DANS LE CAS D'UN MARCHE SUPERIEUR A 5 000 €HT ET D'UNE DUREE SUPERIEURE A 6 MOIS, CES ATTESTATIONS SERONT A DEPOSER SUR LE SITE www.e-attestations.com.

Lors de la conclusion du marché (puis tous les 6 mois pendant l'exécution du contrat), il conviendra de demander en originaux au candidat avec lequel il est envisagé de contracter, les documents suivants :

Dans tous les cas :

- Un document qui mentionne (*article D 8222-7-1°-a du code du travail*) :
 - en cas d'assujettissement à la TVA, son numéro individuel d'identification à la TVA en France, attribué par la direction des finances publiques en application de l'article 286 ter du code général des impôts.

OU

 - pour le candidat individuel ou le membre du groupement qui n'est pas tenu d'avoir un numéro individuel d'identification à la TVA en France : un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France.
 - Un document attestant de la régularité de sa situation sociale au regard du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité sociale (*article D 8222-7-1°-b du code du travail*).
 - Un document attestant qu'il a satisfait à ses obligations de déclarations sociales et de paiement de ses cotisations sociales (*article D 8222-7-1°-b du code du travail*), parmi les documents suivants :
 - lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes.

OU

 - un document équivalent.

OU

 - à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice s'assurera de l'authenticité de cette attestation auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales.
 - Un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine compétents prouvant que les obligations fiscales et sociales ont été satisfaites (*article R.2143-7 et suivants du Code de la commande publique*).
- Lorsqu'un certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par le candidat individuel ou le membre du groupement devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.
- Pour les personnes soumises à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale prévue à l'article L 241-1 du code des assurances, l'attestation d'assurance de responsabilité obligatoire prévue à l'article L.243-2 du code des assurances.

Dans le cas où son immatriculation à un registre professionnel dans le pays d'établissement ou de domiciliation est obligatoire, l'un des documents suivants (*article D 8222-7-2° du code du travail*) :

- Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription.
- Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel.
- Pour les entreprises en cours de création, un document émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre datant de moins de six mois.

Le maître d'ouvrage qui ne satisfait pas à ces exigences s'expose :

-à des sanctions civiles (C. trav. L 8222-2) : il peut être tenu solidairement avec l'entrepreneur au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus par celui-ci au Trésor et/ou aux organismes sociaux ;

- *à des sanctions pénales : jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende pour les personnes physiques et 225.000 € pour les personnes morales (C. travail art. L. 8224-1 et suiv.).*

ANNEXE 4 : CODE DE CONDUITE GROUPE 1001 VIES HABITAT



CODE DE CONDUITE GROUPE 1001 VIES HABITAT

Le Code de Conduite du groupe 1001 Vies Habitat est joint à la présente consultation.

Les candidats déclarent avoir pris connaissance de ce code et s'engagent à le respecter dans le cadre de l'exécution du marché.

Annexe : Code de Conduite du Groupe 1001 Vies Habitat (document joint au DCE)

ANNEXE 5 : ATTESTATION DE VISITE



ATTESTATION DE VISITE

Le.....

A.....heures.....

S'est présentée la société :

Domiciliée à :

.....

.....

.....

Représentée par Monsieur ou Madame :

En vue d'effectuer une visite de site dans le cadre de la consultation concernant l'opération de la résidence :

Fait à.....

Le.....

Signature du Représentant du Maître d'Ouvrage